РЕКЛАМА

Дело № 1-394/2020

Номер дела: **1-394/2020**

УИН: **25RS0007-01-2020-004989-11**

Дата начала: **30.07.2020**

Дата рассмотрения: **28.09.2020**

Суд: **Артемовский городской суд Приморского края**

Судья: **Колоколова Юлия Валерьевна**

Статьи УК: **158**

Стороны по делу (третьи лица)

Вид лица	Лицо	Перечень статей	Результат
Защитник (адвокат)	Павленко Олеся Юрьевна		
	Сюрко Павел Андреевич	Статьи УК: 158	ОБВИНИТЕЛЬНЫЙ приговор

Движение дела

Наименование события	Результат события	Основания	Дата
Регистрация поступившего в суд дела			30.07.2020
Передача материалов дела судье			31.07.2020
Решение в отношении поступившего уголовного дела	Назначено судебное заседание		28.08.2020
Судебное заседание	Объявлен перерыв		10.09.2020
Судебное заседание	Суд удалился в совещательную комнату для постановления приговора		25.09.2020
Судебное заседание	Постановление приговора		28.09.2020
Провозглашение приговора	Провозглашение приговора окончено		28.09.2020
Дело сдано в отдел судебного делопроизводства			02.10.2020
Дело оформлено			12.10.2020

Приговор

Дело №1-394/2020

П Р И Г О В О Р

Именем Российской Федерации

город Артем Приморского края 28 сентября 2020г.

Артемовский городской суд Приморского края в составе:

председательствующего судьи Колоколовой Ю.В.

при помощнике Сагоцкой Н.В., секретаре Радзевил Е.А.

с участием:

государственного обвинителя старшего помощника прокурора гор. Артема Рымар Е.В.

защитника адвоката Павленко О.Ю.,

подсудимого Сюрко П.А.

рассмотрев в открытом судебном заседании уголовное дело в общем порядке, в отношении:

Сюрко П.А., П.А.,

По делу в порядке ст.ст. 91, 92 УПК РФ, не задерживался, избрана мера пресечения в виде подписки о невыезде и надлежащем поведении,

обвиняемого в совершении преступления, предусмотренного ст. 158 ч.3 п. «а» УК РФ,

У С Т А Н О В И Л :

Сюрко П.А., в период с 10 часов 00 минут 04 апреля 2020 года до 17 часов 30 минут 05 апреля 2020 года, реализуя внезапно возникший преступный умысел, направленный на тайное хищение чужого имущества, перелез через забор, огораживающий территорию частного домовладения по адресу: Приморский край, XXXX, и убедившийся, что за его преступными действиями никто не наблюдает и не может воспрепятствовать реализации его преступных намерений, действуя умышленно, из корыстных побуждений, осознавая факт своих противоправных действий, предвидя наступление общественно - опасных последствий, подошел к окну вышеуказанного дома, после чего с помощью специально приготовленного для совершения преступления, туристического мачете «Рубака Т 142 KOMANCHERO» разбил оконное стекло, после чего, через образовавшееся отверстие перелез в помещение дома XXXX Приморского края, тем самым незаконно проник в жилище, откуда тайно похитил принадлежащий Г.Г., телевизор марки «LG 32LB628U» стоимостью 5000 рублей, после чего продолжая осуществлять задуманное, действуя тайно, умышленно, из корыстных побуждений, прошел на веранду вышеуказанного дома, которая соединяла его с помещением кладовой комнаты, где путем свободного доступа прошел в кладовую комнату, соединенную с жилым домом, откуда тайно похитил принадлежащее Г.Г., имущество, а именно: циркулярную пилу марки «Ken 5627N», стоимостью 3500 рублей, электрорубанок марки «Boda», стоимостью 7500 рублей, угловую шлифовальную машинку марки «Интерскол УШМ 150/1300», стоимостью 2 000 рублей, промышленный удлинитель длиной 40 метров, стоимостью 5000 рублей, электротриммер марки «OleoMacTR61E» стоимостью 3000 рублей, после чего Сюрко П.А. с похищенным им имуществом с места совершения преступления скрылся, распорядившись им в дальнейшем по своему усмотрению, чем причинил Г.Г., значительный материальный ущерб на общую сумму 26 000 рублей.

В судебном заседании уголовное дело по обвинению Сюрко П.А. в части п.п. «б,в» ч.2 ст. 158 УК РФ было прекращено, в связи с примирением с потерпевшим.

В судебном заседании Сюрко П.А. свою вину в совершении инкриминируемого ему деяния, признал в полном объеме, раскаялся в содеянном. Воспользовавшись правом, предусмотренным ст. 51 Конституции РФ, отказался от дачи показаний.

В связи с отказом от дачи показаний, показания **Сюрко П.А.**, данные им на предварительном следствии в качестве подозреваемого и обвиняемого с участием защитника адвоката, были оглашены в судебном заседании в соответствии с требованиями п. 3 ч.1 ст. 276 УПК РФ, из которых следует, что вину в предъявленном ему обвинении, в совершении преступления, предусмотренного п. «а» ч. 3 ст. 158 УК РФ он признает полностью, в содеянном раскаивается. По существу, предъявленного обвинения может пояснить, что 05 апреля 2020 года, около 23 часов он пришел к дому ХХХХ Приморского края. Так как в окнах не горел свет, то он понял, что в доме в этот момент никого нет. На улице было темно, он осмотрелся по сторонам и убедился, что людей вокруг него нет, то есть за его действиями никто не наблюдает. Так как он знал, что во дворе дома имеется злая собака, то специально, чтобы она не лаяла и не поднимала шум, он взял с собой мачете, которое приобретал ранее, чтобы при помощи него обезвредить собаку. Далее, осмотревшись по сторонам, и убедившись, что за ним никто не наблюдает, он обошел дом и с задней его части перелез через забор из метало профиля. Когда он оказался на придворовой территории дома ХХХХ гор. Артема Приморского края, он подошел к одному из окон, которое было застекленным с деревянной рамой, после чего при помощи находящегося у него при себе мачете, разбил стекло и через образовавшееся отверстие перелез в дом. Он хорошо понимал, что таким образом он проникает в чужое жилище, куда заходить ему никто не разрешал, и делал это без разрешения собственника. Он понимал, что дом является жилым, потому как в нем находилась мебель и предметы быта и по обстановке было понятно, что в нем можно жить. При этом, когда он перелез через окно, то сразу же оказался именно в той комнате, где на деревянном столе в углу стоял телевизор в корпусе белого цвета марки «LG», который он и намеревался похитить. Он решил посмотреть, что еще есть ценного в доме, для чего прошел по другим комнатам, но ничего представляющего для него интерес не увидел. Вернулся в комнату, взял со стола телевизор, затем вместе с телевизором вышел на веранду дома. Решил посмотреть, что находиться в другом помещении, дверь в которое была на веранде. Чтобы вынести телевизор, он при помощи мачете разбил стеклянное окно, в коридоре. Через отверстие в окне он вышел на улицу, и в этот момент к нему подбежала собака, которая находилась во дворе дома, громко лаяла и пыталась его укусить. Чтобы устранить собаку, он нанес ей один удар имеющимся при себе мачете по морде собаке, после чего она заскулила и убежала куда-то за дом. Он поставил телевизор к забору, и вернулся обратно в коридор также через разбитое окно и пошел в помещение, расположенное в указанном коридоре, напротив дома. Внутри он увидел много различного электроинструмента. На полу слева от входа стояло: циркулярная пила, корпус пилы стального цвета; электрорубанок черного цвета с ручкой красного цвета; угловая шлифовальная машинка, марку он не знает в корпусе стального цвета, с резиновыми ручками темно зеленного цвета; промышленный удлинитель корпус бобины красного цвета провод черного цвета; электротриммер в корпусе оранжевого цвета. Он решил похитить указанный электроинструмент, чтобы потом его продать, так как все это было очень громоздким, он стал искать в помещении какой-нибудь мешок, чтобы сложить все имущество. Среди иных инструментов, нашел белый строительный мешок, куда сложил весь описанный электроинструмент. Увидел, что в помещении имеется еще одна дверь, расположенная в правом углу, через нее он вышел во двор. Он по очереди перенёс все похищенное им имущество из дома к забору, расположенному с задней части дома, после чего по очереди перебросил электроинструменты через забор на улицу, а потом аккуратно, придерживая за провод, по забору спустил на улицу и телевизор. Далее, он сам перелез через забор обратно на улицу. Похищенного было много, и он решил забрать похищенное по частям. Он перенес похищенное в ближайший овраг, так чтобы ничего не было видно, после чего взял телевизор и перенес в заброшенное здание, расположенное неподалеку от дома ХХХ, где спрятал в одном из помещений. Потом вернулся за остальными электроинструментами, которые были сложены в мешок, и отнес их также в здание и спрятал вместе с телевизором. Сколько было времени в этот момент, он не обратил внимание, придя домой увидел, что времени было около 00 часов 30 минут 05 апреля 2020

года, при этом с собой он забрал мачете. О совершенном хищении он никому не рассказывал. Осознает, что своими действиями он совершил преступление, а именно проник в чужое жилище, откуда совершил хищение имущества. Вину в совершенном им деянии он признает полностью, в содеянном раскаивается. (т. 3 л.д. 19-25)

Данные показания Сюрко П.А. в судебном заседании подтвердил в полном объеме, пояснил, что он раскаивается и готов возмещать ущерб.

Помимо признания вины, вина подсудимого Сюрко П.А. в совершении преступления предусмотренного ст. 158 ч.3 п. «в» УК РФ, полностью установлена и доказана, показаниями потерпевшей Г.Г., свидетелей: А.А., П.П., Т.Т.,С.С., К.К.

Так из показаний потерпевшей **Гущиной В.Е**. данных ею на предварительном следствии и оглашенных в судебном заседании в соответствии с требованиями ч.1 ст. 281 УПК РФ, по ходатайству государственного обвинителя, с согласия сторон, следует, что она проживает по адресу: ХХХХ совместно со своим супругом С.С. Около пяти лет тому назад ее папа Гущин Е.В., подарил ей частный дом расположенный на земельном участке по адресу: ХХХХХ, У нее есть право собственности на дом и земельный участок. Все необходимое в доме для проживания присутствует, есть электричество, вода, необходимая мебель, бытовая техника. В летнее время она совместно с родственниками проживала в данном доме. Земельный участок огорожен по периметру металлопрофилем высотой около двух метров, вход осуществляется через калитку. На территории земельного участка расположен одноэтажный дом, имеется летняя кухня которая соединена с верандой самого дома. Во дворе доме находилась собака. Чтобы не бросать дом без присмотра, так как в нем находилось принадлежащее ей имущество, она каждый день приходила в данный дом, для того чтобы проведать собаку и проверить свое имущество. Ключ от данного дома находится у нее, у ее сына, брата и отца. Она свой ключ никому постороннему не передавала и не теряла, дубликат не изготавливала. Последний раз она была в своем доме 04.04.2020 года примерно в 10 часов 00 минут утра одна. Все было как обычно общий порядок во дворе и в доме нарушен не был, никакого подозрительного она не встретила. Калитка в заборе закручена на металлическую цепь с навесным замком, который находится внутри двора. Вход в дом осуществляется через деревянную дверь, которая оборудована врезным замком. Пройдя через входную дверь попадаешь на небольшую веранду, которая соединяет летнюю кухню и дом. Далее повернув на лево деревянная дверь ведущая в сам дом без запирающего устройства. 05.04.2020 года она в 16 часов 00 минут решила пройти в дом как обычно. Пройдя на территорию она сразу же обратила внимание, что на веранде, разбито деревянное окно. Она тут же открыла дверь дома, замок которой был в технически исправном состоянии, входная дверь каких -либо нарушений или следов взлома не имела. Так же она обнаружила второе разбитое окно в самом доме. Она зашла в сам дом и сразу же обнаружила отсутствие принадлежащего ей телевизора, который находился напротив деревянного окна дома на столе. Общий порядок в помещении ее частного дома нарушен не был, все находилось на своих местах. Она поняла, что кто-то чрез разбитое окно, находясь на улице, похитил принадлежащий ей телевизор. С улицы ее телевизор не видно, так как на окнах весят шторы. От телевизора, документы не сохранились, приобретался примерно полтора года назад с ЖК монитором, в корпусе белого цвета марки «LG 32LB628U», с диагональю экрана 32 дюйма, трещин сколов не имел, на подставке. Приобретался данный телевизор за 5000 рублей. В настоящее время оценивает его в ту же стоимость, так как он был технически исправен. Далее она после обнаружения пропажи телевизора стала осматривать комнаты дома, все окна были заперты в целом состоянии, она зашла в кладовку и обнаружила что в кладовке отсутствует принадлежащий ей электрический инструмент, а именно: Циркулярная пила марку марки «Ken 5627N», производства КНР, документов у нее не сохранилось, корпус пилы стального цвета с бордовой ручкой, имеет крепление для стола, технически в исправном состоянии, приобретена около пяти лет тому назад за 4000 рублей. В настоящее время с учетом износа оценивает ее стоимость в 3500 рублей; электрорубанок марки «Boda», документов нет, в корпусе черного цвета с ручкой красного цвета. Технически в исправном состоянии. Приобретала в прошлом году за 8600 рублей, в настоящее время оценивает его стоимость в 7500 рублей; угловая шлифовальная машина марку «Интерскол УШМ 150/1300», производства КНР документов от нее не сохранились, в корпусе металлического цвета с резиновыми ручками темно зеленного цвета. Технически в исправном состоянии.

Приобреталась примерно около трех лет тому назад за 3000 рублей. В настоящее время оценивает ее стоимость в 2000 рублей; промышленный удлинитель длинной 40 метров, который был намотан на бобине красного цвета, а сам провод был черного цвета, приобрела около одного года назад за 6000 рублей. В настоящее время оценивает его в 5000 рублей; электротриммер марки «Oleo -MacTR61E», с рукояткой синего цвета, приобретала около 5 лет назад за 8000 рублей, в настоящее время оценивает его в 3000 рублей; мешок из-под крупы, материальной ценности не представляющий.

Разбито одно оконное стекло в дом и одно оконное стекло на веранде дома через которое он проник сначала на веранду дома. На веранде дома имеется два входа и выхода, один центральный вход, который запирается на один врезной замок, второй запасной запирается изнутри на щеколду. Вышеуказанные разбитые оконные стекла материальной ценности для нее не представляют.

Просит привлечь к уголовной ответственности неизвестное ей лицо, которое в период времени с 10 часов 00 минут 04 апреля 2020 года до 16 часов 00 минут 05 апреля 2020 года путем разбития оконного стекла незаконно проникло в помещение жилого дома, расположенного по адресу: Приморский край, гор. ХХХХ откуда тайно похитило принадлежащее ей имущество чем причинило ей своими действиями значительный материальный ущерб на общую сумму 26 000 рублей. Данный ущерб для нее является значительным, так как ее ежемесячный заработок составляет 30 000 рублей в месяц, она оплачивает коммунальное услуги за квартиру и за дом. Кто мог похитить принадлежащее ей имущество она не знает никого не подозревает. Ссор и конфликтов с соседями не происходит, долговых обязательств она ни перед кем не имеет.13 апреля 2020 года от сотрудников ОМВД России по городу Артему ей стало известно, что в хищении принадлежащего ей имущества причастен Сюрко П.А., который сознался в совершенном им деянии. и все похищенное имущество выдал. Все предметы были ей возвращены находятся в рабочем и в исправном состоянии, ущерб в сумме 26000 рублей ей возмещен в полном объёме. Претензии материального характера она не имеет. (т. 1 л.д. 104-109, 164-166, 184-185)

Из показаний свидетеля Г.Г., данных им на предварительном следствии и оглашенных в судебном заседании в соответствии с требованиями ч.1 ст. 281 УПК РФ, по ходатайству государственного обвинителя, с согласия сторон, следует, что адресу: ХХХХХ, она проживает вместе с матерью -Г.Г., сестрой - Д.Д. и отчимом - ХХХХ. Зарегистрирован он в доме ХХХХХ Приморского края, который на праве собственности принадлежит его матери. Дом полностью пригоден для проживания в нем, там имеется все необходимое, он оснащен электричеством, в доме имеется дровяная печь, имеются спальные места в комнатах, а также, плита для приготовления пищи, холодильник, микроволновая печь, посуда и иные предметы быта. Несмотря на то, что последние полгода в указанном доме постоянно никто не проживал, периодически он оставался там ночевать. Территория дома по периметру огорожена забором из металлопрофиля. Вход на территорию осуществлялся через металлическую калитку, которая заперта на навесной металлический замок, ввиду чего в настоящее время вход осуществляется через ворота, которые никак не запираются. Во дворе дома живет собака, которая охраняет дом. Охранной сигнализацией и камерами видеонаблюдения территория дома не оборудована. Последний раз он был в доме в последних числах марта 2020 года, где находился с малознакомыми ему парнями. Одного из них звали Сюрко П. а как звали двух других молодых людей, он не помнит. Познакомился он с ним в тот же день, так как находились в одной компании, выпивали спиртное. Он пригласил молодых людей к себе в дом в гости. После чего они с его разрешения все вместе приехали к нему домой по вышеуказанному адресу, продолжив распивать спиртные напитки. После того как они покинули его дом, он остался ночевать в доме и лег спать. После этого, ни с кем из вышеуказанных молодых людей он не встречался, где они проживают, чем занимаются, ему не известно. Проснувшись на следующий день, он пошел к себе домой по адресу ХХХХХ, , ключ от дома, он отдал матери. Сколько всего комплектов ключей от дома есть у мамы, он не знает. Когда он уходил из дома, то все вещи, мебель и бытовая техника были на месте, все окна в доме были целыми, двери и замки также повреждений не имели. Уходя он запер двери на ключ.06 апреля 2020 года около 16 часов, он находился дома, когда ему позвонила его мама, которая сообщила, что поехала в дом ,ХХХХ, чтобы покормить

собаку и не может попасть во двор, так как у нее не получается открыть ворота. Далее, она приехала за ним, забрала его, и они вместе с ней отправились в дом. Он перелез через забор во двор, увидев, что воротина примерзла из-за выпавшего ночью снега, а потому ее не получалось открыть. При этом, он сразу же увидел выбежавшую к ним собаку, у которой была перебита верхняя челюсть. При этом, в это время все еще шел снег и никаких следов во дворе не было. Также, пройдя во двор они с мамой обратили внимание, что в веранде, соединяющем между собой вход в дом и в кладовку, разбита нижняя часть оконного стекла. Так как все двери и замки были целыми, то изначально они с мамой предположили, что стекло могло разбить порывом ветра, осколок упал на собаку и повредил ей морду. Значения этому они сразу не придали и прошли в дом, при этом, замок входной двери и сама дверь были целыми. Пройдя в дом сначала ничего необычного, они не заметили, на веранде и на кухне все вещи находились на своих местах, порядок нарушен не был. Однако, когда они прошли в дальнюю комнату, то увидели, что оконное стекло в данной комнате также разбито, на полу много осколков, а в самой комнате отсутствует телевизор, который ранее находился в правом углу и стоял на деревянном столе. Указанный телевизор принадлежит его матери, и был куплен за ее денежные средства. Обнаружив пропажу телевизора, они стали осматривать дом дальше, однако из самого дома ничего не пропало. Тогда он с мамой прошел в помещение кладовки, вход в который расположен напротив входа в дом и соединен одной верандой. Когда они прошли в кладовку, то увидели, что там отсутствует электроинструмент, а именно: циркулярная пила, электрорубанок, бензотриммер, угловая шлифовальная машинка, промышленный удлинитель. Указанные электроинструменты и телевизор принадлежали его маме. (т. 1л.д. 113-116)

Из показаний свидетеля П.П., данных им на предварительном следствии и оглашенных в судебном заседании в соответствии с требованиями ч.1 ст. 281 УПК РФ, по ходатайству государственного обвинителя, с согласия сторон, следует, что около двух недель назад, точной даты он не помнит, приблизительно это было в конце марта 2020 года, в вечернее время, они с другом ХХХХ. отправились в поселок Заводской г. Артем, к своим знакомым, среди которых был Сюрко П., с которым они познакомились около 5 лет назад посредством общих знакомых. Когда они приехали и встретились с Сюрко, то некоторое время они с ним пообщались, после чего он предложил поехать в гости к его другу, который живет где-то в поселке Заводской г. Артема, точного адреса он не знает. Они приехали в гости другу Сюрко они стали общаться и распивать спиртные напитки. При этом, через некоторое время к нему домой приехал парень по имени А., с которым ранее он знаком не был. А. присоединился к ним, они все вместе стали общаться и через какое-то время он сообщил, что у него есть дом с баней, предложив всем туда поехать. Они согласились, вызвали такси, после чего, вместе с А и с его разрешения, поехали в его дом по адресу Приморский край, ХХХХ. Когда они вошли в дом, находились они там недолго, не более 15-20 минут. После А. попросила их уехать с его дома, он вместе с Т. и Сюрко оделись, вышли из дома Алексея, и разъехались по домам. После этого ни с кем из присутствовавших в вышеуказанном доме, он не встречался. О том, что из указанного дома произошло хищение имущество ночью с 04 апреля 2020 года на 05 апреля 2020 года ему стало известно от сотрудников полиции. От сотрудников ему стало известно, что в совершенном хищении признался Сюрко П. (т. 1 л.д. 186-188)

Из показаний свидетеля Т.Т., данных им на предварительном следствии и оглашенных в судебном заседании в соответствии с требованиями ч.1 ст. 281 УПК РФ, по ходатайству государственного обвинителя, с согласия сторон, следует, что около двух недель назад, точной даты он не помнит, приблизительно это было в конце марта 2020 года, в 20-х числах, в вечернее время, он с другом ХХХХ, отправились в поселок Заводской г. Артем, к своим знакомым, среди которых был Сюрко П., с которым он познакомились очень давно, вместе учились в школе. Когда они приехали и встретились с П., то некоторое время он с ним пообщались, после чего он предложил поехать гости к его другу. Когда они приехали в гости к знакомому Сюрко П., они стали общаться и распивать спиртные напитки. При этом, через некоторое время к ней домой приехал парень ХХХХ, с которым ранее он знаком не был. ХХХ к ним присоединился, они все вместе стали общаться и через какое-то время он сообщил, что у него есть дом с баней, предложив всем туда поехать. Они согласились, вызвали такси, после чего, они с Алексеем и с его разрешения, поехали в его дом по адресу г. Артем. ул. Березовая, 18. Когда они вошли в дом, находились они там недолго, не более 15-

20 минут. После Алексей попросил всех их уйти с его дома, его просьбу они восприняли серьезно. После чего, он, Павлович и Сюрко вышли из дома А. и разъехались по своим домам. После этого ни с кем из присутствовавших в тот вечер в доме, он не виделся и не общался, о том, что из указанного дома произошло хищение имущество ночью с 04 на 05 апреля 2020 года ему стало известно только после того, как по данному факту его вызвали в отдел сотрудники полиции. От сотрудников ему также стало известно, что в совершенном хищении признался Сюрко П. (т. 1 л. д. 192-194)

Из показаний свидетеля С.С., данных им на предварительном следствии и оглашенных в судебном заседании в соответствии с требованиями ч.1 ст. 281 УПК РФ, по ходатайству государственного обвинителя, с согласия сторон, следует, что он зарегистрирован и проживает по адресу: XXXXX, вместе с женой Г.Г. и детьми. У его супруги Г.Г. в собственности имеется частный дом, расположенный по адресу: Приморский край, XXXX. С супругой он ведет совместное хозяйство. Все имущество, находящееся в доме, было приобретено на общие денежные средства. 05 апреля 2020 года он находился на своем рабочем месте, на работе, в море, во второй половине дня когда ему позвонила его супруга и сообщила, что в вышеуказанный дом проникли, откуда похитили имущество а именно: циркулярную пилу марки «Ken 5627N», производства КНР, корпус пилы стального цвета с бордовой ручкой, имеет крепление для стола, технически в исправном состоянии, электрорубанок «Boda» документов нет в корпусе черного цвета с ручкой красного цвета. Технически в исправном состоянии, угловая шлифовальная машина марку «Интерскол УШМ 150/1300», производства КНР, документов от нее не сохранились, в корпусе металлического цвета с резиновыми ручками темно зеленного цвета. Технически в исправном состоянии, промышленный удлинитель длинной 40 метров, который был намотан на бобине красного цвета, а сам провод был черного цвета, электротриммер марки «Oleo -MacTR61E», с рукояткой синего цвета, мешок из-под крупы, телевизор марки «LG 32LB628U» в корпусе белого цвета. Так как на момент хищения вышеуказанного имущества он находился в рейсе, и у него не было возможности написать заявление, в связи с этим он не возражал, чтобы его супруга Г.Г. написала заявление по факту хищения имущества из вышеуказанного дома причинённого материального ущерба. (т. 1 л.д. 210-212)

Из показаний **специалиста К.К.,** К.К., данных на предварительном следствии и оглашенных в судебном заседании в соответствии с требованиями ч.1 ст. 281 УПК РФ, по ходатайству государственного обвинителя, с согласия сторон, следует, что13 апреля 2020 года он участвовал в следственном действии - осмотре предметов, а именно: телевизор марки «LG 32L628U» в корпусе белого цвета, циркулярная пила марки «Ken567 N» производства КНР, корпус пилы стального цвета с бордовой ручкой имеет крепления для стола, на момент осмотра циркулярная пила в исправном состоянии; электрорубанок марки «Boda» в корпусе черного цвета с ручкой красного цвета; угловая шлифовальная машинка марки «Интерскол УНТ 150/1300» производство КНР, в корпусе серого цвета, в комплекте со шлифовальным диском; промышленный удлинитель длинной 40 метров, намотанный на бобину красного цвета, сам провод черного цвета; электротриммер марки «Oleo-macTR61E», с рукояткой синего цвета. В ходе осмотра потерпевшая Г.Г. оценила данное имущество: телевизор марки «LG 32L628U» в размере 5000 рублей; циркулярная пила марки «Ken567 N» производства КНР, приобретала за 4000 рублей, оценивает с учетом износа в 3500 рублей; электрорубанок марки «Boda» в корпусе черного цвета с ручкой красного цвета, приобретала в 2018 году за 8600 рублей, в настоявшее время с учетом технического износа оценивает его в 7500 рублей; угловая шлифовальная машинка марки «Интерскол УШМ 150/1300» производство КНР приобретала около трех лет назад за 3000 рублей, в настоящее время с учетом технического износа оценивает его в 2000 рублей; промышленный удлинитель длинной 40 метров, намотанный на бобину красного цвета, провод черного цвета, приобретала около года назад за 6000 рублей, в настоящее время с учетом технического износа оценивает его в 5000 рублей; электротриммер марки «Oleo-macTR61E», приобретала около 5 лет назад за 8000 рублей, в настоящее время с учетом технического износа оценивает его в 3000 рублей. После осмотра данного имущества, а так же мониторинга интернет сайтов, может пояснить, что средняя стоимость вышеперечисленного имущества, а именно: телевизор марки «LG 32L628U» на момент хищения 05 апреля 2020 года с учетом технического износа может составлять от 4000 рублей до 5000 рублей; циркулярная пила марки «Ken567 N» производства КНР, на момент хищения на 05 апреля 2020 года с учетом

технического износа может составлять от 4000 рублей до 3500 рублей; электрорубанок марки «Boda» в корпусе черного цвета с ручкой красного цвета, бывший в употреблении на момент хищения на 05 апреля 2020 года с учетом технического износа может составлять от 8000 рублей до 6500 рублей; угловая шлифовальная машинка марки «Интерскол УШМ 150/1300» производство КНР, в корпусе серого цвета, на момент хищения на 05 апреля 2020 года с учетом технического износа может составлять от 3000 рублей до 2500; промышленный удлинитель длинной 40 метров, с учетом технического износа может составлять от 6000 рублей до 5500 рублей; электротриммер марки «Oleo-macTR61E», с рукояткой синего цвета, с учетом технического износа может составлять от 7000 рублей до 3500 рублей; (т. 2 л.д. 229-231)

Вина подсудимого Сюрко П.А. в совершении преступления, предусмотренного п. «а» ч.3 ст. 158 УК РФ, подтверждается так же:

Заявлением Г.Г., от 06 апреля 2019 года, в котором она просит привлечь к уголовной ответственности неизвестное ей лицо, которое в период времени с 10 часов 00 минут 04.04.2020 года до 16 часов 00 минут 05.04.2020 разбив оконное стекло незаконно проникло в жилой дом XXXXX Приморского края, тайно похитило принадлежащий ей имущество чем причинило ей значительный материальный ущерб на общую сумму 26000 рублей. (т.1л.д. 5)

Протоколом осмотра места происшествия от 05.04.2020 года, с участием Г.Г., согласно которому зафиксирована обстановка в доме XXXXX, где зафиксирована обстановка на месте происшествия, вид входной двери и замка, без повреждения, разбито окно. (т. 1 л.д. 14-36)

Протоколом явки с повинной Сюрко П.А. от 07.04.2020года, согласно которому он сознался в совершенном им преступлении - хищении имущества принадлежащего Г.Г., совершенного с незаконным проникновением в жилой дом расположенный по адресу: Приморский край, XXXX, в период с 23 часов 00 минут 04.04.2020 года до 00 часов 30 минуть 05.04.2020 года. (т. 1 л.д. 134)

Протоколом проверки показаний на месте с участием подозреваемого Сюрко П.А. от 23.04.2020 года, согласно которому, подозреваемый Сюрко П.А верно указал место совершения преступления - помещение дома XXXXX, тем самым на месте подтвердив свои показания. (т. 2 л.д. 190-199)

Протоколом выемки от 07.04.2020 года, согласно которому, в помещении кабинета XXXX ОМВД России по гор. Артему по адресу: Приморский край, гор. XXXX, у подозреваемого Сюрко П.А. было изъято: телевизора марки «LG 32LB628U» в корпусе белого цвета, циркулярная пила марки «Ken 5627N» в корпусе стального цвета с ручкой бордового цвета, электрорубанок марки «Boda» в корпусе черного цвета с ручкой красного цвета, углошлифовальная машина «Интерскол УШМ-150/1300» в корпусе металлического цвета, электротриммер марки «Oleo-MacTR61E», в корпусе синего цвета, промышленный удлинитель намотанный на бобину красного цвета, сам провод черного цвета длинной 40 метров, мачете с помощью которого подозреваемый Сюрко П.А. разбил окно, через которое проник в помещение дома XXXX Приморского края. (т. 1 л.д. 156-163)

Протоколом осмотра предметов от 30.04.2020 года, согласно которому, были осмотрены: деревянный брусок 92х26х25 мм., прямоугольной формы со следами орудия взлома, который был изъят в ходе осмотра места происшествия с входной двери в сарай № 1, расположенный на территории хозяйственно -строительного кооперативно «Хозяюшка» расположенного в районе дома XXXX г. Артема Приморского края. (т. 2 л.д. 200-202)

Постановлением о признании и приобщении к материалам уголовного вещественных доказательств от 30.04.2020 года, согласно которому, были осмотрены: деревянный брусок размерами 92х26х25 мм., прямоугольной формы который был изъят в ходе осмотра места происшествия с входной двери в сарай № 1, расположенный на территории хозяйственно - строительного кооперативно «Хозяюшка» расположенного в районе дома XXXX Приморского края.(т. 1 л.д. 203)

Протоколом осмотра предметов от 13.04.2020 года, согласно которому, были осмотрены: телевизор марки «LG 32LB628U» в корпусе белого цвета, циркулярной пилы марки «Ken 5627N» в корпусе стального цвета с ручкой бордового цвета, электрорубанок марки «Boda» в корпусе черного цвета с ручкой красного цвета, углошлифовальная машина «Интерскол УШМ-150/1300» в корпусе металлического цвета, электротриммер марки «Oleo-MacTR61E», в корпусе синего цвета, промышленный удлинитель намотанный на бобину красного цвета, сам провод черного цвета длинной 40 метров, мачете с помощью которого подозреваемый Сюрко П.А. разбил окно, через которое проник в помещение дома XXXXX Приморского края. (т. 1 л.д. 171-177)

Согласно заключению амбулаторной судебно-психиатрической экспертизы № 1196 от 04.08.2017 года, Сюрко П.А. во время совершения инкриминируемых ему деяний каким-либо психическим расстройством которое делало бы его неспособным осознавать физический характер и общественную опасность своих действий либо руководить ими, не страдал. В материалах дела содержатся сведения, что Сюрко П.А., XXXX. Анализ медицинской документации (Свидетельство о болезни № 13/1061/Т ФГКУ «439АГ» МО РФ от 20.09.2017) показал, что Сюрко П.А. перенес затянувшуюся умеренно выраженную патологическую реакцию в рамках расстройства адаптации, что расценивается как временное расстройство, которое у него прошло при изменении социально-психологической ситуации (комиссован из армии). В последующем личностных декомпенсаций, нарушающих его социальную адаптацию, у Сюрко П.А. не отмечалось, к психиатру он не обращался, жалоб на психическое здоровье не предъявлял, его действия носили мотивированный, последовательный и целенаправленный характер. При настоящем клинико-психиатрическом обследовании у Сюрко П.А. выявляется сохранность интеллектуально-мнестических, эмоционально-волевых функциях, достаточность критических способностей. Сюрко П.А. во время совершения инкриминируемых ему деяний, он мог осознавать фактический характер и общественную опасность своих действий либо руководить ими. В том числе и в полной мере Сюрко П.А. в настоящее время признаков какого-либо психического расстройства не обнаруживает, он может осознавать фактический характер и общественную опасность своих действий либо руководить ими. Сюрко П.А. ко времени производства по уголовному делу может понимать характер и значение уголовного судопроизводства и своего процессуального положения, способен к самостоятельному совершению действий, направленных на реализацию своих процессуальных прав и обязанностей, может принимать участие в следственных действиях и судебных заседаниях при рассмотрении уголовного дела по существу. Сюрко П.А психическим расстройством не страдает, в применении принудительных мер медицинского характера он не нуждается. Сюрко П.А. не обнаруживает психических недостатков, препятствующих самостоятельному осуществлению прав на защиту. (т. 2 л.д. 176-178)

После оглашения и исследования перечисленных доказательств возражений, заявлений, замечаний по их содержанию от участников судебного заседания не поступило.

Оценивая показания данные подсудимым Сюрко П.А. на предварительном следствии и оглашенные в судебном заседании, в соответствии с ч.1 п.3 ст. 276 УПК РФ, о хищении имущества принадлежащего потерпевшей Г.Г., суд признает их достоверными, допустимыми и относимым к данному делу, и считает возможным положить их в основу приговора.

Поскольку показания Сюрко П.А. давал в качестве подозреваемого и обвиняемого в присутствии защитника адвоката, с соблюдением всех его прав и разъяснением всех процессуальных прав, в судебном заседании Сюрко П.А. свои показания данные на предварительном следствии подтвердил в полном объеме. В своих показаниях Сюрко П.А. подробно рассказал об обстоятельствах совершения им кражи, и его показания полностью подтверждаются показаниями потерпевшей Г.Г., показаниями свидетелей, и материалами дела исследованными судом.

Сюрко П.А. подробно в своих показаниях описал свои действия, направленные на совершение хищения и о дальнейшей судьбе похищенного имущества, что полностью нашло свое подтверждение в исследованных в судебном заседании материалах дела.

Оценивая вышеприведенные доказательства по факту совершения хищения имущества у Г.Г., суд полагает, что они являются достоверными и допустимыми, поскольку суд не усматривает нарушений требований УПК РФ при их получении, и относимыми к данному уголовному делу, а в совокупности – достаточными для вывода о наличии вины подсудимого Сюрко П.А. в совершении преступления, предусмотренного ст. 158 ч.3 п. «а» УК РФ.

Из материалов дела так же усматривается, что показания потерпевшей Г.Г., свидетелей: А.А., П.П., Т.Т., С.С. последовательны и непротиворечивы, полностью согласуются как между собой, так и с другими, исследованными по делу доказательствами. Суд считает, что у потерпевшей и вышеуказанных свидетелей не было оснований для оговора подсудимого. Не доверять этим показаниям у суда оснований не имеется.

Указанные доказательства неопровержимо свидетельствуют о том, что Сюрко П.А., в период с 10 часов 00 минут 04 апреля 2020 года до 17 часов 30 минут 05 апреля 2020 года, разбив оконное стекло, через образовавшееся отверстие перелез в помещение дома XXXXXX Приморского края, незаконно проник в жилище, откуда тайно похитил принадлежащий Г.Г. телевизор марки «LG 32LB628U» стоимостью 5000 рублей, и из кладовой комнаты, тайно похитил принадлежащее Гущиной В.Е., имущество, а именно: циркулярную пилу марки «Ken 5627N», стоимостью 3500 рублей, электрорубанок марки «Boda», стоимостью 7500 рублей, угловую шлифовальную машинку марки «Интерскол УШМ 150/1300», стоимостью 2 000 рублей, промышленный удлинитель длиной 40 метров, стоимостью 5000 рублей, электротриммер марки «OleoMacTR61E» стоимостью 3000 рублей, после чего Сюрко П.А. с похищенным им имуществом с места совершения преступления скрылся, распорядившись им в дальнейшем по своему усмотрению, чем причинил Г.Г., значительный материальный ущерб на общую сумму 26 000 рублей.

Эти обстоятельства полностью подтверждаются показаниями потерпевшей Г.Г., которая пояснила, что 05.04.2020г. прейдя в свой дом XXXX, она обнаружила, что из ее дома было похищено вышеуказанное имущество; показаниями свидетелей: А.А., который вместе с матерью обнаружил что стекло в окне дома XXXXX было разбито и было обнаружено что из дома похищен телевизор и электроинструменты; свидетелей: П.П., Т.Т. которые были приглашены А.А. в гости в дом по XXXXX , с ними же в гостях в этом доме был Сюрко П.А., пробыв недолгое количество времени в этом доме, они покинули его, свидетеля С.С., который со слов жены знает, что из дома по ул. XXXXX в г. Артеме, было похищен телевизор и электроинструменты.

Показания потерпевшей Г.Г. и вышеуказанных свидетелей, полностью согласуются между собой не противоречат друг другу и подтверждаются показаниями подсудимого Сюрко П.А. данными им на предварительном следствии, а также полностью подтверждаются исследованными в судебном заседании: протоколом осмотра места происшествия, протоколом проверки показаний на месте, протоколом явки с повинной, протоколом выемки, и протоколом осмотра предметов и другими материалами дела, которые суд принимает так же в качестве достоверных и допустимых по делу доказательств, и считает возможным положить их в основу приговора.

Суд квалифицирует действия подсудимого Сюрко П.А. по ст. 158 ч.3 п. «а» УК РФ - кража, тайное хищение чужого имущества, совершенная с незаконным проникновением в жилище, с причинением значительного ущерба.

Квалифицирующий признак по ст. 158 ч.3 п. «а» УК РФ - «с незаконным проникновением в жилище» подтверждается в совокупности исследованными в судебном заседании доказательствами, а именно показаниями потерпевшей Г.Г., ее сына , о том, что они обнаружили разбитое окно в доме, и повреждение челюсти у собаки, которая проживала во дворе дома по ул. Березовой, 18, так же обнаружили что никаких повреждений замков на входных дверях в доме не было, и обнаружили пройдя в дом, что из дома было похищено телевизор, и электроинструменты; показаниями самого подсудимого Сюрко П.А., из которых следует, что когда у него возник умысел на хищение имущества из дома XXXX, идя к этому дому он взял мачете с собой зная, что там есть собака, прейдя к дому, он перелез через забор, подойдя к дому он разбил окно в доме через разбитое окно проник в дом, в доме увидел

телевизор взял его, потом в кладовой комнате увидел электроинструменты, которые уложил в строительный мешок, который взял там же в кладовой комнате, и все похищенное имущество вынес, перетащил через забор, после чего оттащил похищенное имущество в овраг, чтобы никто не обнаружил, а так же подтверждается протоколом осмотра места происшествия, протоколом проверки показаний на месте, и протоколом явки с повинной Сюрко П.А.

Квалифицирующий признак по ст. 158 ч.3 п. «а» УК РФ - «с причинением значительного ущерба» подтверждается в совокупности исследованными в судебном заседании доказательствами, показаниями потерпевшей Г.Г., из которых следует, что ущерб причиненный ей в размере 26000 руб. является для нее значительным ущербом поскольку ее заработная плата составляет 30000 руб., а так же подтверждается самим размером похищенных денежных средств.

Судом с достоверностью установлен умысел подсудимого Сюрко П.А., на совершение хищения чужого имущества, всей совокупностью исследованных в судебном заседании доказательств, показаниями потерпевшей Г.Г., показаниями свидетелей А.А., П.П., Т.Т. и С.С. показаниями подсудимого Сюрко П.А., из которых следовало, что он понимал, что за его действиями никто не наблюдает и его никто не остановит, находясь во дворе дома ХХХХ, он подошел к одному из окон, которое было застекленным с деревянной рамой, после чего при помощи находящегося у него при себе мачете, разбил стекло и через образовавшееся отверстие перелез в дом. Он хорошо понимал, что таким образом он проникает в чужое жилище, куда заходить ему никто не разрешал, и делал это без разрешения собственника. После того как он взял телевизор он решил поискать в доме что ни будь еще ценное, обнаружив электроинструменты их так же решил похитить чтобы продать.

Умысел подсудимого Сюрко П.А. на совершение хищения чужого имущества подтверждается так же показаниями подсудимого Сюрко П.А., которые он дал на предварительном следствии и оглашенными в судебном заседании. Действия подсудимого, описанные Сюрко П.А., свидетельствуют о наличии у него возникшего прямого умысла на хищение имущества, находящегося в доме ХХХХХ, с целью получения в дальнейшем выгоды.

С учетом изложенного, материалов дела, касающихся личности подсудимого Сюрко П.А., обстоятельств совершения преступления, заключения психолого-психиатрической экспертизы, суд считает его вменяемым в отношении инкриминируемого ему деяния, поскольку его психическое состояние сомнений у суда не вызывает.

При назначении наказания подсудимому, суд руководствуется необходимостью исполнения требования закона о строго индивидуальном подходе к назначению наказания, имея в виду, что справедливое наказание способствует решению задач и осуществлению целей, указанных в ст.ст. 2, 43 Уголовного кодекса Российской Федерации.

Решая вопрос о виде и размере наказания в отношении подсудимого Сюрко П.А.**,** суд учитывает, что Сюрко П.А. характеризуется удовлетворительно, на учете у врачей нарколога и психиатра не состоит, характер и степень общественной опасности преступления, совершенного Сюрко П.А., которое согласно ст. 15 УК РФ является тяжким преступлением.

Обстоятельствами, смягчающими наказание Сюрко П.А. в соответствии с п.п. «и,к» ч.1 ст. 61 УК РФ, суд признает явку с повинной, активное способствование раскрытию и расследованию преступления, добровольное возмещение ущерба, и в соответствии с ч. 2 ст. 61 УК РФ суд учитывает полное признание Сюрко П.А. своей вины, раскаяние в содеянном, состояние здоровья.

Обстоятельств, отягчающих наказание предусмотренных ст. 63 УК РФ, судом не установлено.

С учетом фактических обстоятельств совершения преступления, характера и степени общественной опасности, данных о личности Сюрко П.А., суд не усматривает оснований для

применения ст. 15 ч.6 УК РФ в редакции ФЗ от 07.12.2011г. № 420-ФЗ, и не находит оснований для изменения категории преступления, на менее тяжкое.

Учитывая обстоятельства содеянного и личность виновного Сюрко П.А, характеризуется по месту жительства удовлетворительно, работает, по месту жительства характеризуется положительно, на учетах у врача нарколога и врача психиатра не состоит, привлекается к уголовной ответственности впервые, его молодой возраст, наличие совокупности смягчающих и отсутствие отягчающих наказание обстоятельств, влияние назначенного наказания на исправление подсудимого и на условия жизни его семьи, необходимости достижения целей наказания, таких как восстановление социальной справедливости и предупреждение совершения им новых преступлений, суд приходит к выводу о том, что подсудимому Сюрко П.А. надлежит назначить наказание в пределах санкции статьи 158 ч.3 п. «а» УК РФ Уголовного кодекса Российской Федерации, по которой он привлекается к уголовной ответственности, в виде лишения свободы, с учетом требований ст. 62 ч.1 УК РФ, поскольку полагает, что любое иное более мягкое наказание не достигнет своей цели.

Принимая во внимание отношение подсудимого к содеянному, данные о его личности, наличие совокупности обстоятельств смягчающих наказание, суд находит возможным при назначении наказания Сюрко П.А. применить положения ст. 73 УК РФ, об условном осуждении, и не находит оснований для назначения иного вида наказания, в том числе предусмотренного ст. 53.1 УК РФ.

Дополнительные меры наказания в виде штрафа и ограничения свободы, предусмотренные санкцией ст. 158 ч.3 п. «а» УК РФ, суд считает возможным к подсудимому не применять, поскольку полагает, что цели наказания в отношении Сюрко П.А. могут быть достигнуты применением основного наказания.

Гражданский иск не заявлен.

Вещественными доказательствами по делу следует распорядиться в соответствии с требованиями ст. 81 УПК РФ.

Процессуальных издержек по делу нет.

На основании изложенного, руководствуясь ст. ст. 307, 308, 309 УПК РФ, суд

П Р И Г О В О Р И Л:

Признать Сюрко П.А. виновным в совершении преступления, предусмотренного ст. 158 ч.3 п. «а» УК РФ, и назначить ему наказание в виде 2 лет лишения свободы.

На основании ст. 73 УК РФ, назначенное Сюрко П.А. наказание считать условным, установив ему испытательный срок 1 год 6 месяцев.

Обязать Сюрко П.А. в течение 10 дней после вступления приговора в законную силу встать на учет в Уголовно-исполнительную инспекцию (далее УИИ) по месту жительства; не реже одного раза в месяц являться на регистрацию в УИИ по графику, установленному данным органом; не менять место жительства и работы без уведомления УИИ.

Меру пресечения Сюрко П.А., подписку о невыезде и надлежащем поведении, отменить по вступлении приговора в законную силу.

Вещественные доказательства по делу:

- телевизор, электротриммер, катушка с электрическим проводом, угловая шлифовальная машинка, электрорубанок, циркулярная пила, хранящиеся у потерпевшей, по вступлении приговора в законную силу, оставить Г.Г.,

- шурупуверт и обвалочный нож, хранящиеся у потерпевшего Б.Б., по вступлении приговора в законную силу, оставить Б.Б.,

- деревянный брусок, и мачете «Рубака, хранящиеся при деле, по вступлении приговора в законную силу уничтожить.

Приговор может быть обжалован в апелляционном порядке в судебную коллегию по уголовным делам Приморского краевого суда путем подачи апелляционных жалобы, представления через Артемовский городской суд Приморского края в течение 10 суток со дня провозглашения. Дополнительные апелляционные жалобы, представления подлежат рассмотрению, если они поступили в суд апелляционной инстанции не позднее пяти суток до даты судебного заседания суда апелляционной инстанции. Осужденный вправе ходатайствовать о своем участии в судебном заседании суда апелляционной инстанции в случае подачи апелляционной жалобы или апелляционного представления. Осужденный вправе иметь защитника, с которым заключено соответствующее соглашение, в суде апелляционной инстанции, либо ходатайствовать о назначении защитника для осуществления защиты в суде апелляционной инстанции.

Судья Колоколова Ю.В.

Назад к списку

© Павел Нетупский ООО «ПИК-пресс».